

PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Marseille, le 31 mars 2011

Unité Territoriale des Bouches du Rhône

Equipe territoriale de Marseille
Site du Prado

Standard : 04.91.83.63.63 - Fax : 04.91.83.64.09

DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE

**Rapport de l'inspection
des installations classées**

Référence : HOPI D/GS13/201100973

GIDIC : P 1 / 64- 2022, 64-1124, 64- 0578, 64- 0568

Affaire suivie par : Delphine LASNE
delphine.lasne@developpement-durable.gouv.fr
Tél. : 04.91.83.63.17 – Fax : 04.91.83.64.09

Objet : Installations classées pour la protection de l'environnement
(ICPE)

Installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) du département

- SMA – ISDND « La Vautubière » – La Fare-les-Oliviers (64-2022)
- SEMAG – ISDND « La Malespine » – Gardanne (64-1124)
- SITA – ISDND « Jas de Rhodes » – Les Pennes-Mirabeau (64-0578)
- VALSUD – ISDND « La Montagne » – Septèmes-les-Vallons (64-0568)

Proposition de prescriptions complémentaires concernant l'origine des déchets réceptionnés sur les ISDND des Bouches-du-Rhône (13)

Réf. : [0] Article R.512-31 du Code de l'environnement
[1] Arrêtés préfectoraux réglementant les ISDND
[2] Echanges et réunions concernant les déchets hors 13 (Alpes-Maritimes et Corse)
dont courrier préfectoral du 25/03/2011

P.J. : Projet de prescriptions (2 pages)
Tableaux reprenant l'origine des déchets reçus par les ISDND du 13 (2008 à 2010)

Le présent rapport a pour objet de préciser, par voie d'arrêté préfectoral complémentaire, les prescriptions applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) du département quant à l'origine des déchets réceptionnés sur site.

Le présent rapport complète, modifie et remplace le précédent rapport en date du 27 juillet 2010 référencé D/GS13/201002673 compte tenu des événements survenus depuis et des situations connues plus globalement dans le département.

Ce rapport comporte 3 pages et 2 annexes.

Copie à : DREAL PACA / DREAL / DIRECTION
DREAL PACA / SPR / URCS (PL)
DREAL PACA / UT13 / Aix + Marseille 1

1 Contexte

1.1 Contexte général

La problématique de la gestion des déchets est délicate et de plus en plus difficile d'une manière générale.

Bien que le département des Bouches-du-Rhône présente actuellement des capacités suffisantes, même après la fermeture des sites d'Entressen, du Valentoulin, de Mallemort et de Maussane, les perspectives de traitement des déchets du département à moyen terme sont préoccupantes compte tenu des capacités et échéances des installations actuellement autorisées. La difficulté pour créer de nouveaux sites de traitement ou de stockage est réelle dans le département comme à peu près partout.

Des départements voisins (cas des Alpes-Maritimes, de l'Hérault et de la Corse notamment) connaissent par ailleurs un manque chronique de capacités de traitement des déchets ménagers et assimilés qui tend à perdurer. Une partie des déchets de ces départements est ainsi dirigée vers des installations du 13, entre autres, faute de solutions alternatives locales suffisantes.

A titre informatif, les tableaux joints reprennent les capacités du département et montrent globalement les quantités de déchets reçus dans les installations du 13, réparties par département, depuis 2008.

Il apparaît aujourd'hui nécessaire de préserver l'avenir et de maintenir des capacités de stockage pour le département au-delà de 2020.

Pour rappel, le nouveau plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés du département des Bouches-du-Rhône est en cours d'élaboration par le Conseil Général. Selon le principe de proximité, les plans d'élimination des déchets doivent favoriser le traitement des déchets au plus près de leur lieu de production. Cela peut impliquer que les capacités annuelles autorisées pour le traitement ou le stockage soient en priorité réservées à la production locale.

1.2 Position relative à la réception des déchets hors 13

Dans ce contexte et dans l'attente du plan départemental, il est décidé d'encadrer les transferts de déchets hors 13 reçus sur les installations de stockage du département, comme décidé à ce sujet suite à la réunion tenue en préfecture le 4 mars 2011 [2].

Le but est de maintenir la solidarité entre départements en mettant en œuvre des solutions temporairement adaptées sur le plan technique et réglementaire, tout en affichant dès à présent des limites à ces transferts de déchets, compatibles avec les délais nécessaires à la mise en œuvre de solutions pérennes, afin de ne pas conduire le département des Bouches-du-Rhône dans une situation similaire au cours des 10 prochaines années.

Le présent rapport a ainsi pour objet de proposer de modifier les prescriptions applicables en la matière aux sites du 13 concernés, soit ceux de : La Fare-les-Oliviers (SMA), Gardanne (SEMAG), Les Pennes-Mirabeau (SITA) et Septèmes-les-Vallons (VALSUD).

Le projet de prescriptions vise ainsi à limiter réglementairement la réception de déchets en provenance des départements autres que celui des Bouches-du-Rhône en quantité (25 % du tonnage annuel reçu) et en durée (1 an renouvelable 1 fois) [cf. article 2.2 du projet].

Il est à souligner que cette disposition est prévue sans préjudice des limites d'autorisation par ailleurs fixées au titre des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), notamment en terme de capacités de traitement, et des obligations éventuellement prévues par les délégations de service public (DSP) [cf. article 4 du projet]. Ces contraintes restent donc

applicables aux sites concernés et la réception de déchets en provenance d'autres départements devra le cas échéant se faire dans le respect de celles-ci.

Toute réception de déchets extérieurs au département devra par ailleurs faire l'objet d'une demande préalable au Préfet et être soumise à l'avis du comité de suivi compétent [cf. article 2.1 du projet].

La traçabilité des déchets doit permettre de rendre compte des quantités reçues par type de déchets (ordures ménagères et déchets non dangereux assimilés) et par origine géographique de production (provenance initiale des déchets, en particulier en cas de transits intermédiaires) [cf. article 3 du projet].

2 Proposition de l'inspection des installations classées

Considérant ce qui précède, l'inspection des installations classées propose à monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône de modifier, par voie d'arrêté préfectoral complémentaire pris au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, en application de l'article R.512-31 du Code de l'environnement [0] et après avis du CODERST, les prescriptions applicables aux ISDND du 13 susvisées concernant la provenance des déchets, selon le projet de prescriptions joint.

Il est proposé aux membres du CODERST d'émettre un avis favorable à ce projet.

Il conviendrait de constituer et de mettre en place rapidement, par voie d'arrêté préfectoral, le comité de suivi prévu dans l'attente de l'approbation des plans d'élimination des déchets.

L'inspection des installations classées invite monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône à en informer le Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône, en tant que gestionnaire du plan départemental d'élimination des déchets, ainsi que les Préfets et Présidents des Conseils Généraux des départements concernés d'après les déclarations des exploitants pour les dernières années, soit les départements : 2A, 2B, 04, 05, 06, 30, 34, 83, 84 (globalement les départements des régions PACA, LR et Corse).

Rédacteur : Le L'inspecteur des installations classées Delphine LASNE	Vérificateur : Le	Approbateur : Le Adopté et transmis à monsieur le Préfet Pour le directeur et par délégation,
---	--------------------------	---

CET concernés	Types de déchets	Origine par département (en tonnes)										Total	Autorisations annuelles
		Cumul Année 2008											
		04	05	06	13	30	34	83	84	Autre			
SMA La Fare les Oliviers	OM Autres DIB	23			98145 28517	22174 5745			490		120342 34752 155094	160000t/an (AP du 16/09/02)	
ORTEC Lançon de Provence	OM Autres DIB	4		9277	13900 51994	1080	7578	621	3869 5964		17769 76518 94287	120000t/an (APC du 4/03/02) Fermée le 30/09/2008	
VALSUD/Onyx Septème les Vallons	OM Autres DIB			2129	6901 75501	2953	44238	220	175		6901 125216 132117	250000t/an (AP du 23/02/07)	
SITA SUD Les Pennes Mirabeau	OM Autres DIB	15193		25630	16075 118599	12712 59	41818 3524	6450	7793 3639		78398 173094 251492	250000t/an (AP du 16/05/02)	
CUMPM Entressen	OM Autres DIB				403102 21081						403102 21081 424183	470000t/an (AP du 28/12/06) Reconduite au 31 /03/ 2010	
a Ciotat Le Mentaure	OM Autres DIB				68833 13783						68833 13783 82616	95000t/an (AP du 17/11/04)	
CP Aix Arbois	OM Autres DIB				108 000 22798				12335 3237		120335 26035 146370		
Gardanne La Malespine	OM Autres DIB				24249 5867						24249 5867 30116		
Maritiques Vallon du Fou	OM Autres DIB				4036 2240						4036 2240 6276		
Total	OM Autres	23 15197		37036	743241 340380	34886 9837	41818 55340	7291	23997 13505		843965 478586		
Total général		15220	0	37036	1083621	44723	97158	7291	37502	0	1322551		
		15220		37036		44723	97158	7291	37502		238930	=18% du Total	

OM

=ordures ménagères

=déchets industriels banals+Boues de stations+Encombrants

Autres

Schéma d'élimination des déchets des Bouches du Rhône	Interdépartementalité	Tableau 3
Importation de déchets hors 13 = 22% du total global (18% pour les OM et 29% pour les DIB)		
Informations sur les départements ho		
dept 04	pour 2008 sera autonome car ouverture CET classe 2 de Valensole et utilisation de Ventavon pour centre département	
dept 06	pour 2007 conséquence fermeture CET de Forcalquier et attente mise en service CET Valensole	
dept 30	Pb de boues de STEP urbaines reçues par ONYX Septème et ORTEC Lançon	
dept 34	Explication nécessaires pour arrivage à sita Les Pennes Mirabeau	
	DIB des unités tri/valorisation de la région de Nîmes. Pas d'explication pour les OM arrivant chez SAM	
	Contact avec DRIRE LR: situation encore instable pendant 1 an suite à fermeture CET de Thot (Montpellier)	
	et jusqu'à mise en service nouvelle méthanisation et nouveau CET.	

CET concernés	Types de déchets	Origine par département (en tonnes)										Total	Autorisations annuelles
		Cumul Année 2009											
		04	05	06	13	30	34	83	84	Autre			
SMA La Fare les Oliviers	OM Autres DIB				94631 21490	50625			522		145256 22012 167268	160000t/an (AP du 16/09/02)	
VALSUD/Onyx Septème les Vallons	OM Autres DIB			54137 10598	4716 61196	752	22 2659	3646	231		58875 79082 137957	250000t/an (AP du 23/02/07)	
SITA SUD Les Pennes Mirabeau	OM Autres DIB	12079	157 126	950 51521	10041 122845	1869 169	11434 14410	302 3204	7425 606		32178 204960 237138	250000t/an (AP du 16/05/02)	
CUMPM Entressen	OM Autres DIB				369309 47342						369309 47342 416651	470000t/an (AP du 28/12/06) Reconduite au 31 /03/ 2010	
a Ciotat Le Mentaure	OM Autres DIB				71992 15546						71992 15546 87538	95000t/an (AP du 17/11/04)	
CP Aix Arbois	OM Autres DIB				124 257 19703				0 6324		124257 26027 150284	180000t/an (AP 19/06/2001)	
Gardanne La Malespine	OM Autres DIB				18008 15990						18008 15990 33998	50000t/an (AP du 17/09/2008)	
Martigues Vallon du Fou	OM Autres DIB				24960 19521						24960 19521 44481	80000t/an(AP du 8 février 2009)	
Total	OM Autres	12079	157 126	55087 62119	717914 323633	52494 921	11456 17069	302 6850	7425 7683		844835 430480 1275315	2000/60/CE du 23 octobre 2000,	
Total général		12079	283	117206	1041547	53415	28525	7152	15108	0	233768	2000/60/CE du 23 octobre 2000, = 18% du TOTAL	

OM =ordures ménagères

Autres =déchets industriels banals+Boues de stations+Encombrants

CET concernés	Types de déchets	Origine par département (en tonnes)										Total	Autorisations annuelles
		Cumul Année 2010											
		04	05	06	13	30	34	83	84	Corse			
SMA La Fare les Oliviers	OM Autres DIB			4631 322	142664 29409	3305			100	5736	153031 33136 186167	160000t/an (AP du 16/09/02) échéance 2222	
VALSUD/Onyx Septème les Vallons	OM Autres DIB			98932 34242	8071 92788		2989 491	3307	223		109992 131051 241043	250000t/an (AP du 23/02/07) échéance 2222	
SITA SUD Les Pennes Mirabeau	OM Autres DIB	9619	50	1272 59170	14993 133826	940	7969 16416	520 1235	5848 327	3048	30602 224631 255233	250000t/an (AP du 16/05/02) échéance 2222	
CUMPM Entressen	OM Autres DIB				25553 11845						25553 11845 37398	470000t/an (AP du 28/12/06) Reconduite au 31 /03/ 2010 Arrêt au 31/03/2010	
EVERE CUMPM	OM DIB				356518 4995						356518 4995 361513	410000t/an (AP du 12/01/06) DSP de 30 ans	
a Ciotat Le Mentaure	OM Autres DIB				71883 14068						71883 14068 85951	95000t/an (AP du 17/11/04) échéance 2012	
CP Aix Arbois	OM Autres DIB				110 154 26740				12822 3204		122976 29944 152920	180000t/an (AP 19/06/2001) échéance 2015	
Gardanne La Malespine	OM Autres DIB				25576 25697						25576 25697 51273	50000t/an (AP du 17/09/2008) échéance 2030	
Martigues Vallon du Fou	OM Autres DIB				22116 28885						22116 28885 51001	80000t/an(AP du 8 février 2009) échéance 2034	
Total	OM Autres	9619	50	104835 93734	777528 373302	4245	10958 16907	520 4533	18670 3854	5736 3048	918247 509292		
Total général		9619	50	198569	1150830	4245	27865	5062	22524	8784	1427548		
Hors 13		9619	50	198569		4245	27865	5053	22524	8784	276709	= 19% du TOTAL	

OM =ordures ménagères

Autres =déchets industriels banals+Boues de stations+Encombrants

Article 1 – Objet

La société (1), dont le siège social est situé (2), est tenue de respecter les prescriptions ci-après pour l'exploitation de son installation de stockage de déchets non dangereux localisée sur la commune de (3).

avec, pour :

SMA :	(1) SMA Environnement
	(2) 58 boulevard Louis Villecroze – BP n°242 – 133 08 MARSEILLE Cedex 14
	(3) LA FARE-LES-OLIVIERS (13580) – lieu-dit « La Vautubière », chemin du Coussou, CD 19
	(4) article 8.1.1 §5 de l'arrêté préfectoral n° 33 -2006-A du 19 avril 2006 modifié
SEMAG :	(1) SEMAG
	(2) Hôtel de Ville – GARDANNE
	(3) GARDANNE – lieu-dit « La Malespine », RD 46 A
	(4) article 5.2.2 §1 de l'arrêté préfectoral n° 18 -2006 A du 17/09/2008
SITA :	(1) SITA Sud
	(2) rue Antoine Becquerel – ZAC de la Coupe – 11100 NARBONNE
	(3) LES PENNES-MIRABEAU (13170) – lieu-dit « Jas de Rhodes », 2449 av. du Capitaine de Corvette Paul Brutus
	(4) article 4 §4 de l'arrêté préfectoral n°2002-6 6/50-2001 A du 16 mai 2002 modifié
VALSUD :	(1) VALSUD
	(2) 1 chemin du Val Fleuri – BP30157 – 06800 CAGNES-SUR-MER
	(3) SEPTEMES-LES-VALLONS (13240) – lieu-dit « La Montagne », chemin du Vallon d'OI
	(4) article 5.2.2 §1 de l'arrêté préfectoral n° 63 -2006 A du 23 février 2007 modifié ou article 5.2.3 §1 du projet de prescriptions parallèlement proposé pour actualiser l'ensemble des prescriptions du site le cas échéant

Article 2 – Réception de déchets en provenance de départements voisins

A l'article (4), il est inséré la disposition suivante :

« Toute réception de déchets en provenance de départements autres que les Bouches-du-Rhône doit rester exceptionnelle et doit respecter les dispositions précisées ci-après à compter de la notification du présent arrêté.

Information préalable

Pour les nouveaux contrats envisagés après la date de notification de cet arrêté, la réception de déchets en provenance de départements voisins doit préalablement être portée à la connaissance du préfet avec les éléments d'appréciation nécessaires (origine et type de déchets, raisons du transfert, principe de proximité, durée et quantités prévisionnelles concernées, réciprocité éventuelle, etc.).

Celle-ci est soumise à l'avis du comité de suivi mis en place par arrêté préfectoral dans l'attente de l'approbation du plan d'élimination des déchets et à l'accord explicite du préfet.

L'exploitant informe par ailleurs le maire de la commune sur laquelle l'installation qui prévoit de réceptionner ces déchets est implantée.

Conditions à respecter pour la réception des déchets en provenance de départements autres que les Bouches-du-Rhône

La réception sur l'installation de déchets ménagers (OM) et de déchets assimilés d'origine industrielle et commerciale (DIB) en provenance des départements voisins est soumise aux conditions suivantes :

- la réception des déchets est soumise au principe de proximité par rapport au lieu de production des déchets,
- la réception des déchets en provenance d'un département donné (hors Bouches-du-Rhône) objet de la demande formulée auprès du Préfet est limitée à 1 an renouvelable 1 fois sur demande motivée de la collectivité qui produit les déchets concernés;
- le tonnage global annuel de déchets en provenance des départements autres que les Bouches-du-Rhône est limité à 25 % du tonnage annuel total de déchets reçus sur l'installation à partir du 31 décembre 2014..

Article 3 – Déclarations trimestrielles et bilan annuel des déchets reçus

L'exploitant doit faire part à l'inspection des installations classées, selon les modalités convenues :

- d'un bilan trimestriel des tonnages réceptionnés dans la quinzaine qui suit la fin du trimestre (soit au plus tard les 15/04-15/07-15/10/-15/01) ;
- du bilan annuel des tonnages de déchets reçus avant le 15 janvier de l'année suivante.

Le bilan permet de rendre compte des quantités de déchets reçus sur l'installation (en tonnes) par type de déchets et par origine géographique de production.

Article 4 – Autres dispositions applicables

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des dispositions édictées concernant l'exploitation du site, en particulier en terme de limites d'autorisation, et, le cas échéant, des contraintes imposées à l'installation à d'autres titres.

Elles s'appliquent par ailleurs sans préjudice des orientations qui pourront être prises dans le cadre de l'élaboration ou révision des plans d'élimination des déchets.

Types de déchets	Département 13	Autres Départements	Total
Ordures ménagères	108656 t (50%)	104446 t (50%)	213102 t
Autres déchets	210442 t (79%)	55532 t (21%)	265974 t
Total Général	319098 t (66%)	159978 t (34%)	479076 t